

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1711/2536

นาย พิชัย พิชยอนุตรรัตน์
นาย วรวิทย์ ณ นครพนม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292 (2)

ระหว่างบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1711/2536 ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ม. ภริยาจำเลย ได้เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์และจำเลยต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินและสัญญาประนีประนอมระหว่างโจทก์กับจำเลย โดยอ้างว่าที่ดินตามสัญญาซื้อขาย และสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับ ม. ซึ่งคดีแพ่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หากต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีทั้งสองถึงที่สุดให้ ม. ชนะคดี และที่ดินดังกล่าวได้โอนไปเป็นของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว ม. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะได้รับความเสียหาย ดังนี้เมื่อศาลเห็นสมควรก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาไว้ได้ โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน หรือมิฉะนั้นให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ต่อมาโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลและศาลชั้นต้นพิพากษาศาลฎีกาคดี

ถึงที่สุด แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จึงขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษตามยอม

ระหว่างการบังคับคดี ปราบกฏข้อเท็จจริงว่า ม. ภริยาจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ และจำเลยคดีนี้เป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่18100/2532 และ 23214/2532 ขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลระหว่างโจทก์กับจำเลย โดยอ้างว่าจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสและทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลโดยมิได้รับความยินยอมจากม.คดีทั้งสองอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และโจทก์จำเลยยังไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับวิธีการบังคับคดีได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลคดีดังกล่าวหากคดีดังกล่าวถึงที่สุดให้คู่ความแถลงให้ศาลทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวน แล้วมีคำสั่งในเรื่องการบังคับคดีต่อไป

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292(2) เมื่อศาลได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นเป็นการสมควรก็มีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ได้ เมื่อคดีปรากฏว่า ม. ภริยาจำเลยอ้างว่าที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยกับ ม. และจำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลโดยมิได้รับความยินยอมจากม. ม.จึงเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์และจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขแดงที่ 18100/2532และ 23214/2532 ขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อขาย

ที่ดินและสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลย ขณะนี้คดีทั้งสองอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลพิพากษาคดีทั้งสองถึงที่สุดให้ ม.ชนะคดี และที่ดินดังกล่าวได้โอนไปเป็นของโจทก์ตามคำพิพากษาดำเนินการแล้ว ม.ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมได้รับความเสียหาย จึงควรที่จะให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาดำเนินการคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังผลคดีดังกล่าวก่อน

พิพากษากลับ ให้งดการบังคับคดีไว้ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ